



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione VII

Così composta:

dr Franco Petrolati Presidente rel.

dr sa Assunta Marini Consigliere

dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5111/22 r.g. vertente

tra

Parte_1 difesa dall' avv. Romano Ruggeri

APPELLANTE

e

Controparte_1 difesa dall'avv. Nicoletta Gervasi

APPELLATA

CONCLUSIONI

Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 11.1.2023.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Controparte_1 intima all' *Parte_1* sfratto per morosità in ragione del mancato pagamento di canoni di locazione ed oneri accessori per l'importo complessivo di € 14.608,92 in relazione all'immobile in Roma, via Velletri 35.

La conduttrice resiste eccependo anche l'incompetenza del giudice ordinario e svolgendo domanda riconvenzionale.

Il tribunale di Roma nega il rilascio e dispone lo scambio di note per il giudizio di merito secondo il rito c.d. locatizio; all'esito *ex actis* con sentenza n. 5005/22 : dichiara l'incompetenza *ex art. 819 ter c.p.c.* in favore del Collegio Arbitrale in ottemperanza alla clausola compromissoria prevista dall'art. 20 del contratto di locazione tra le parti; dichiara interamente compensate le spese processuali.

Avverso la predetta sentenza, limitatamente al capo relativo alla regolazione

delle spese, la conduttrice propone appello concludendo per la condanna al rimborso delle spese di lite.

Deduce, al riguardo, che : la compensazione è stata disposta senza alcuna motivazione, nonostante la soccombenza della locatrice in entrambe le fasi, sommaria e di merito ed il precedente in termini, tra le stesse parti, già passato in giudicato (sentenza del tribunale di Roma n. 10922/2019), espressamente richiamato in motivazione.

Si costituisce *Controparte_1* contestando la fondatezza dei suesposti motivi e concludendo per il rigetto dell'appello.

La Corte così ragiona.

La fase sommaria si è conclusa senza un provvedimento definitivo e, quindi, senza l'individuazione di una parte soccombente; la fase successiva di merito è stata, poi, definita accogliendo l'eccezione di incompetenza, in ragione della clausola compromissoria, relativamente al giudizio a cognizione piena.

E' quindi da ritenersi giustificata la compensazione delle spese di lite solo con riguardo alla fase sommaria; non invece nella fase di merito, ove la questione pregiudiziale di incompetenza *ex art. 819 ter c.p.c.*, sollevata dalla conduttrice, è stata specificamente contrastata dalla locatrice e ritenuta fondata.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono, quindi, la soccombenza per entrambi i gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:

- in parziale riforma della sentenza del tribunale di Roma n. 5005/22 condanna

Controparte_1 al rimborso delle spese processuali, in favore di *Parte_1* *l...* liquidate per il giudizio di merito in primo grado in € 2.000,00 per compensi e, per il gravame, in € 1.900,00 per compensi ed € 160,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario

Roma, 11.1.2023

IL PRESIDENTE est.